



Nr. 12 Kabinettsitzung vom 30. Januar 1925, 16 Uhr

R 43 I/1398 , Bl. 107-112

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Popitz, Meissner; MinDir. Pünder, Denhard, Hoffmann, Zarden; MinR Dorn, Ernst, Reichard, Meyer, Grünwald, Mende, Düring; ORegR Jacobsen, Neufeld; RegR Lautenbach; Protokoll: MinR Wachsmann.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Amnestiefrage. [abgesetzt]
2. Außerhalb der Tagesordnung: Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten in Aufwertungssachen. [abgesetzt]
3. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache (Denhard). [...]
4. Steuergesetzentwürfe, und zwar
5. Außerhalb der Tagesordnung: Besuch der Königsberger Ostmesse durch den Reichskanzler. [...]
6. Außerhalb der Tagesordnung: Pläne der Städte Düsseldorf und Berlin: Abhaltung von Kunstausstellungen in den Jahren 1925 und 1926. [...]
7. Interpellationen der Abg. Müller-Franken und Koch·betr. widerrechtliche Verwendung amtl. Materials durch den Großadmiral v. Tirpitz.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Verhandlungen mancherlei Art mit den verschiedenen Parteien.

1. Amnestiefrage. [abgesetzt]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten in Aufwertungssachen. [abgesetzt]

3. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache (Denhard). [...]

4. Steuergesetzentwürfe, und zwar

- a)
Entwurf eines Steuerüberleitungsgesetzes,
- b)
Entwurf eines Einkommensteuergesetzes,
- c)
Entwurf eines Körperschaftsteuergesetzes,
- d)
Entwurf eines Bewertungsgesetzes,
- e)
Entwurf eines Gesetzes über Vermögens- und Erbschaftsteuer,
- f)
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verkehrssteuern und des Verfahrens,
- g)
Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung der Bier- und Tabaksteuer

Nach kurzer Einleitung durch den Minister *v. Schlieben* begründete Staatssekretär Dr. *Popitz* die Steuergesetzentwürfe in einem eingehenden Vortrage ¹.

Zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung wurde *beschlossen*, den Ressorts bis zum Mittwoch, dem 4. Februar 1925, Gelegenheit zur Mitteilung etwaiger Abänderungswünsche an das Reichsfinanzministerium zu geben und am Donnerstag, dem 5. Februar d. J., eine 2. Lesung im Kabinett zu veranstalten ². Bis dahin sollen die Vertrauensmänner der der Regierung nahestehenden Parteien mit ihren Fraktionen Fühlung nehmen. Von seiten des Reichsfinanzministeriums wurde in Aussicht gestellt, daß, falls noch nachträglich berechtigte Wünsche auf Abänderung sich ergeben sollten, diese durch Herbeiführung anonymer Anträge im Reichsrat oder Reichstag verwirklicht werden würden; soweit die Zustimmung des Reichsfinanzministers nicht erteilt werden könne, werde die Entschließung des Kabinetts herbeizuführen sein.

Der *Reichskanzler* schlug vor, die Einwendungen auf wichtige Dinge zu beschränken und Fragen von grundsätzlicher Art bis zum Mittwoch möglichst nicht anzuschneiden.

Einwendungen dagegen wurden nicht erhoben.

Nach Beendigung des Vortrages des Staatssekretärs Dr. *Popitz* regte Minister Dr. *Brauns* hinsichtlich der Rückzahlung der Einkommensteuervorauszahlungen 1924 an, die Rückzahlung nicht zuzulassen, sondern die Fragen für ein Kompromiß im Reichstag offenzuhalten ³.

¹ Über Inhalt und Bedeutung der Steuergesetzentwürfe s. den ausführlichen Überblick, den der RFM mit seiner Kabinettsvorlage am 23.1.25 übersandt hatte (Dok. Nr. 7).

² S. Dok. Nr. 16, P. 1.

³ Zur Frage der Einkommensteuervorauszahlungen 1924 s. Dok. Nr. 7. Der RT findet sich bei seiner dritten Lesung des Steuerüberleitungsgesetzes am 27. 5. mit dem Verzicht auf Rückerstattung zuviel gezahlter Vorauszahlungen ab und nimmt das Gesetz mit großer Mehrheit an (RT-Bd. 385, S. 2062, 2068, 2071, 2095).

Die Minister Dr. Brauns und *Graf Kanitz* gaben der Befürchtung Ausdruck, daß von seiten der Industrie und Landwirtschaft sehr viele Härten nachgewiesen und Rückzahlungen in großem Umfange gefordert würden, somit also die Berücksichtigung ihrer Ansprüche starken finanziellen Ausfall bringen würde.

Auf Vorschlag des *Reichsfinanzministers* soll jedoch an dem Standpunkt des Entwurfs festgehalten werden.

Auf Anregung des *Grafen Kanitz* unterblieb ein Eingehen in die Einzelheiten der Entwürfe; es wurden nur noch die grundsätzlichen Fragen der Behandlung der Kinderreichen und der Erbschaftsteuer besprochen.

Über diese Fragen erstattete Staatssekretär Dr. *Popitz* ebenfalls eingehenden Vortrag und wies dabei darauf hin, daß das Reichsfinanzministerium hinsichtlich des Erbschaftsteuergesetzes seinen Eventualvorschlag zur Annahme empfehle⁴.

Auf Anfrage des Ministers Dr. Brauns wurde die Auskunft gegeben, daß eine Heraufsetzung der Grenze für die Steuerfreiheit auf 100 Mark monatlich einen Ausfall von jährlich etwa 600 Millionen Mark, und auf 75 Mark von jährlich etwa 300 Millionen Mark bringen würde und daher von seiten der Reichsregierung nicht angeregt werden könne; hier werde bei den Reichstagsverhandlungen, falls nötig, im Kompromißwege nachzugeben sein⁵.

An der Erbschaftsteuer soll, obwohl sie mehr kostet als sie einbringt, aus politischen Gründen festgehalten werden.

Die Minister Dr. Brauns und *Graf Kanitz* regten ein Steuerprivileg hinsichtlich der Erbschaftsteuer für den landwirtschaftlichen Grundbesitz, insbesondere auch den Kleingrundbesitz an.

Von seiten des *Reichsfinanzministeriums* wurde aber mit Rücksicht auf die höheren Erbschaftsteuertarife im Auslande eine Senkung des Tarifs unter die Grenze des Entwurfs für politisch nicht vertretbar gehalten; es müsse hinsichtlich Erlasses oder Ermäßigung der Steuer bei den Möglichkeiten bleiben, die nach den Bestimmungen der Reichsabgabenordnung gegeben sind⁶.

Minister Dr. *Neuhaus* regte für die kleinen Gewerbetreibenden ähnliche Stundungsbestimmungen an, wie sie für den Grundbesitz vorgesehen sind.

Auch dieser Vorschlag wurde vom Reichsfinanzministerium wegen der technischen Schwierigkeiten als nicht durchführbar bezeichnet, vielmehr auf die Stundungsmöglichkeiten nach der Reichsabgabenordnung verwiesen⁷.

Minister *Schiele* fürchtete, insbesondere für die Landwirtschaft, Schwierigkeiten, die sich aus einer verschiedenen Bewertung der Waren, insbesondere der Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse insofern ergeben könnten, als die gegenüberzustellenden Jahreseröffnungs- und Schlußbilanzen unter Umständen einen dem inneren Wert nicht entsprechenden rechnungsmäßigen Gewinn ergeben könnten.

Minister *Graf Kanitz* teilte diese Befürchtungen nur zum Teil, befürchtete aber eine Gefährdung der Mark, wenn etwa eine den Anregungen des Ministers *Schiele* entsprechende Valorisierungsklausel in das Gesetz aufgenommen würde.

⁴ Der Eventualvorschlag ist der Vorlage maschinenschr. beigelegt (R 43 I/2396, Bl. 168 f. und 1398, R 43 I/1398, Bl. 287 f.). Er soll den § 9 Abs. 1 des Erbschaftsteuergesetzes vom 7.8.22 (RGBl. I, S. 695), der den Erwerb des Ehegatten nur dann für steuerpflichtig erklärt, wenn der Altersunterschied mehr als 20 Jahre beträgt und zugleich die Ehe noch nicht 5 Jahre bestanden hat, durch folgende Bestimmung ersetzen: Der Erwerb des Ehegatten ist steuerfrei, wenn Kinder oder Abkömmlinge dieser Kinder leben. Diese Befreiung tritt jedoch nicht ein, wenn nur Stiefkinder, Abkömmlinge von diesen oder Abkömmlinge von an Kindes Statt angenommenen Personen, auf die sich die Annahme an Kindes Statt nicht erstreckt, vorhanden sind.

⁵ Bezieht sich wohl auf § 58 des vorliegenden Einkommensteuergesetzesentwurfs, der einen vom Steuerabzug freien Betrag vom Arbeitslohn in Höhe von 60 RM vorsieht. In der Endfassung des Gesetzes ist dieser Satz auf 80 RM monatl. heraufgesetzt (RGBl. 1925 I, S. 202).

⁶ S. § 108 der „Reichsabgabenordnung“ vom 13.12.1919 (RGBl., S. 1933).

⁷ S. dort §§ 104–107.

Staatssekretär Dr. *Popitz* hielt die Bedenken nicht für berechtigt, lehnte jedenfalls für das Finanzministerium eine Valorisierungsklausel als unmöglich ab unter Hinweis darauf, daß Preisschwankungen auch im Frieden an der Tagesordnung gewesen wären. Dem trat das Kabinett bei.

Staatssekretär Dr. *Popitz* wies abschließend darauf hin, daß es unvermeidlich sein werde, die früheren Steuerbegünstigungen für die Betriebe der Länder und Gemeinden fallenzulassen. Die Länder würden dem voraussichtlich nicht zustimmen, wenn auch eine gleiche Besteuerung für die Reichsbetriebe vorgesehen sei, da ja eine Besteuerung der Reichsbahn nach dem Londoner Abkommen unmöglich sei und auch eine Besteuerung der Post nicht in Frage komme. Ein Gesetzesentwurf in diesem Sinne solle alsbald vorgelegt werden ⁸.

Das Kabinett stimmte dem zu.

Der *Reichskanzler* stellte danach fest, daß die vorliegenden Gesetzentwürfe von dem Kabinett in erster Lesung genehmigt seien, und zwar der Entwurf eines Gesetzes über Vermögens- und Erbschaftsteuer gemäß dem vom Reichsfinanzministerium vorgelegten, mit der Schreibmaschine geschriebenen Eventualvorschläge.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Besuch der Königsberger Ostmesse durch den Reichskanzler. [...]

6. Außerhalb der Tagesordnung: Pläne der Städte Düsseldorf und Berlin: Abhaltung von Kunstausstellungen in den Jahren 1925 und 1926. [...]

7. Interpellationen der Abg. Müller-Franken und Koch betr. widerrechtliche Verwendung amtl. Materials durch den Großadmiral v. Tirpitz.

Minister *Schiele* stellte die Behandlung der zahlreichen vorliegenden Interpellationen zur Erörterung und regte eine einheitliche Behandlung aller Interpellationen an. Er wünschte insbesondere eine Entscheidung des Kabinetts darüber, welches Ressort die Interpellationen hinsichtlich der angeblichen widerrechtlichen Verwendung amtlichen Materials durch den Großadmiral v. Tirpitz behandeln soll ⁹. *Es wurde beschlossen*, die Beantwortung dieser Interpellationen (Müller-Franken und Koch) dem Auswärtigen Amt zu übertragen ¹⁰. [...]

⁸ Es handelt sich um den „Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitige Besteuerung des Reichs, der Länder und der Gemeinden“, den der RFM am 30. 1. als Kabinettsvorlage übersendet. Zur Beratung und Annahme durch das Kabinett s. Dok. Nr. 16, P. 2.

⁹ Interpellationen der SPD vom 17. 1. und der DDP vom 19.1.25 (RT-Drucks. Nr. 374 und 376, Bd. 398). In der SPD-Interpellation wird gefragt: „Hat die Reichsregierung ermittelt, ob im Reichswehrministerium, Marineleitung und im Auswärtigen Amt wichtige amtliche Schriftstücke fehlen und sich im Besitz des Großadmirals v. Tirpitz befinden? Hat die Reichsregierung ein Ermittlungsverfahren wegen widerrechtlicher Aneignung amtlichen Materials veranlaßt?“

Die DDP-Interpellation lautet: „Welche Maßnahmen gedenkt die Reichsregierung zu ergreifen, um der unbefugten Veröffentlichung amtlicher Aktenstücke [...] entgegenzutreten, Reichsbeamte und Offiziere, die sich solche Handlungen zu Schulden kommen lassen, zur Rechenschaft zu ziehen und das Reich wieder in den Besitz der widerrechtlich angeeigneten Schriftstücke zu setzen?“

Die Interpellationen sind auf das Erscheinen des Tirpitz-Buches: Der Aufbau der deutschen Weltmacht. Politische Dokumente. – Berlin (September) 1924 unmittelbar zurückzuführen.

¹⁰ In einer am 4. 2. im AA stattfindenden Referentenbesprechung, an der Vertreter des RJMin., RIMin., RWeMin. und der Rkei teilnehmen, erklärt sich das AA außerstande, die Interpellationen zu beantworten. Der Votr. LegR Stieve führt dazu aus, „daß im Auswärtigen Amt keinerlei wichtige amtliche Schriftstücke fehlten. Die von Tirpitz veröffentlichten, aus dem Auswärtigen Amt stammenden Schriftstücke seien ihm seinerzeit abschriftlich ins Reichsmarineamt geschickt worden, die Originale seien vollzählig im Auswärtigen Amt vorhanden mit Ausnahme eines Schriftstücks, und zwar eines Berichts des Deutschen Botschafters in London Fürsten Metternich, der unmittelbar vom Kaiser Tirpitz übersandt worden und nie in die Akten des Auswärtigen Amts gelangt sei.“ Zur Rechtsfrage wird seitens des AA sodann erklärt, daß amtliche Schriftstücke keinen urheberrechtlichen Schutz genießen und daß ein Disziplinarverfahren gegen Tirpitz nicht möglich sei, da er schon pensioniert sei. Auch ein strafrechtliches Verfahren komme nicht in Betracht. Die Teilnehmer sprechen sich abschließend dahin aus, daß die Beantwortung der Interpellationen dem

8. Außerhalb der Tagesordnung: Verhandlungen mancherlei Art mit den verschiedenen Parteien.

Graf Kanitz trat dafür ein, daß bei den wahrscheinlich notwendigen Verhandlungen mancherlei Art mit den Parteien auch die nicht von den Fraktionen als Vertrauensmänner entsandten Minister ¹¹ zugezogen würden. Dies wurde mit Ausnahme der Fälle zugesagt, in denen die Vertrauensmänner in dieser ihrer Eigenschaft für sich allein mit ihren Fraktionen zu verhandeln haben. Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

RJM übertragen werden sollte (Aufzeichnung Wiensteins vom 4. 2. in R 43 I/1013 , Bl. 53 f.). Zur diesbez. Kabinettsentscheidung s. Dok. Nr. 16, P. 8.

¹¹ Vertrauensmänner der Koalitionsparteien sind: Schiele (DNVP), Stresemann (DVP), Brauns (Zentrum) und Stingl (BVP).

Zitierhinweis

Nr. 12 Kabinettsitzung vom 30. Januar 1925, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 37–41 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D12>